

1501181-68.2021.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Edegar de Sousa Castro

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... condenações anteriores do réu se refere a grave crime, qual seja roubo triplicamente majorado.

Além disso, como já dito, o réu revelou elevada insensibilidade moral, cometendo o crime contra um deficiente físico.

Sublinhe-se, outrossim, que o período da prisão cautelar não afeta, não obstante o teor da novel Lei nº 12.736/12, a eleição do regime prisional, uma vez que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

3ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501181-68.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501181-68.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2158313/2021 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 18447899 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 1224/21/138 - 08º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2158313 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR MENDES JUNIOR

Réu Preso

Tramitação prioritária

Vistos.

A Justiça Pública ajuizou a presente ação penal em face de JAIR MENDES JUNIOR, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 11 de junho de 2021, por volta de 10h00, na Estrada do Ponei Club, nº 1170, box 04, Bairro dos Alvarengas, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, o réu, em período de calamidade pública, subtraiu, para si, um par de óculos de sol, de armação cinza e lentes azuis, pertencente à vítima J.C.R.F..

Recebida a denúncia (fls. 76/78), o réu foi citado (fls. 104), apresentando resposta à acusação (fls. 109).

Confirmou-se, então, o recebimento da denúncia (fls. 111/113).

No curso da instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha comum, interrogando-se o réu ao final.

Cumprido o artigo 402 do Código de Processo Penal, as partes, em alegações finais, debateram a causa.

O ilustrado representante do Ministério Público, entendendo comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, pugnou pelo acolhimento da denúncia.

Já o douto Defensor Público postulou a absolvição, invocando, em síntese, insuficiência probatória.

É o relatório.

Passa-se à fundamentação e à decisão.

A pretensão punitiva, comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, deve ser acolhida.

A materialidade é atestada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 21, bem como pelo auto de avaliação de fls. 19/20.

Já a autoria exsurge dos autos de maneira clara e inequívoca.

O réu, na fase policial (fls. 08/09), se reservou ao seu direito constitucional ao silêncio.

Em juízo, contudo, o réu confessou a prática delitiva. A respeito, esclareceu que, no dia dos fatos, ingressou no local indicado na denúncia e perguntou à vítima o preço de um relógio. Assim, quando esta se distraiu, o réu subtraiu o bem citado na denúncia e com ele fugiu. Posteriormente, porém, acabou abordado e detido por policiais em poder da res furtiva.

E a confissão do réu foi devidamente corroborada, como é de rigor, pelos demais elementos de prova carreadas aos autos.

A vítima J.C.R.F., na fase extrajudicial (fls. 22), esclareceu que "...é proprietário de uma loja na Av. Ponei Club, n. 1170, e que na presente data se encontrava no seu estabelecimento quando foi surpreendido por um indivíduo que pediu para ver um relógio que estava exposto na vitrine. Aduz o declarante que permitiu ao interessado o acesso ao objeto, com o que este indivíduo solicitou ao declarante que soltasse a trava da pulseira do relógio, e no momento em que o declarante se distraiu o furtador aproveitou para apanhar um óculos de sol da marca oakley que também estava exposto à venda, e partiu em fuga. Informa o declarante que utiliza cadeira de rodas, com o que não pode perseguir o furtador, porém, acionou o 190 da polícia militar e comunicou o ocorrido, descrevendo o furtador e o modelo do óculos subtraído, e desta forma, alguns minutos depois tomou conhecimento de que o furtador havia sido detido pela polícia militar e que o óculos havia sido recuperado. O declarante reconheceu nesta repartição o furtador e o bem recuperado".

Sob o crivo do contraditório, a vítima ratificou, integralmente, seu primitivo relato. Acrescentou que, por ocasião dos fatos, fazia uso de cadeiras de rodas, o que, na sua visão, era facilmente perceptível.

E a palavra da vítima, de grande valor em crimes deste jaez, encontrou respaldo em outros elementos de prova.

O policial militar Rafael Neves, ouvido na fase policial (fls. 14/15, declarou que, no dia do ocorrido, "...se encontrava na execução de suas funções de estilo em companhia do seu colega de farda quando foram acionados via copom para prestarem atendimento a ocorrência de furto ao interior de estabelecimento comercial. Acrescenta o depoente que, pelo apurado, a vítima é proprietária de uma loja que comercializa relógios e acessórios, destarte, pela manhã um indivíduo ingressou no estabelecimento e pediu informações acerca de um relógio que estava no expositor, ademais, aproveitou o momento em que a vítima se distraiu abrindo a trava do precitado relógio para subtrair um óculos de sol que estava na vitrine e se evadir correndo. Aduz o depoente que a vítima que faz uso constante de cadeira de rodas acionou o serviço 190 da Polícia Militar, com o que relatou o ocorrido, descreveu o furtador, assim como indicou que o óculos furtado tinha armação cinza e lentes azuis. Assevera o depoente que imediatamente partiram em diligências com o escopo de localizar o furtador, isto posto, ainda na mesma Estrada Ponei Club, próximo ao numeral 53.190, se depararam com um suspeito que correspondia a descrição formulada pela vítima, assim como este indivíduo ostentava um óculos de sol idêntico ao subtraído minutos antes. Informa ainda o depoente que JAIR MENDES JUNIOR nada disse acerca das acusações que lhe foram imputadas. Por fim, consigna o depoente que a vítima Julio Cesar procedeu ao formal reconhecimento do furtador, assim como do objeto recuperado em poder de JAIR MENDES JUNIOR".

No mesmo sentido foi o depoimento do policial Egon Funk Marques na referida fase (fls. 16).

Em juízo, o agente da lei Rafael ratificou, em síntese, seu primitivo depoimento. Divergiu apenas ao declarar que, informalmente, o réu negou a prática delitiva.

Logo, cotejando-se tais elementos de prova, forçoso é concluir-se pela condenação.

Nesse sentido, frise-se em resumo que, a par da prova documental e pericial da materialidade, houve confissão judicial e a vítima, em ambas as fases da persecução penal, além de reconhecer o réu, confirmou a ocorrência do furto, ao passo que os agentes da lei atestaram que o surpreenderam em poder da res.

Bem delineada ficou, assim, a prática do crime descrito na denúncia.

É de rigor, destarte, o acolhimento da denúncia.

O combativo Defensor Público, porém, procura afastar tal conclusão.

Sem razão, contudo.

Preambularmente, para que de pronto se afastem quaisquer questionamentos sobre a confiabilidade dos depoimentos prestados por policiais, agentes da lei, deve ser conferido o ensinamento doutrinário:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita (STF, RTJ 68/54). Assim, como já decidido, 'é inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser analisado no contexto de um exame global do quadro probatório' (TACrimSP, RT 530/372)" (Damásio Evangelista de Jesus, "Código de Processo Penal Anotado", Editora Saraiva, 8ª edição, 1990, pág. 153).

Nesse entendimento, veja-se ainda o posicionamento jurisprudencial, aplicável ao presente caso por analogia:

“PROVA – Testemunha – Depoimentos prestados por policiais – Decreto condenatório por uso de entorpecentes, baseado neste tipo de prova – Admissibilidade se inexistente qualquer indício de que os policiais fossem desafetos do acusado, tivessem hostil prevenção contra ele, ou quisessem indevidamente prejudicá-lo” (RT 765/584).

“PROVA CRIMINAL – Testemunha – Hipótese de tóxico – Depoimentos prestados por policiais – Presunção juris tantum de agirem escorreitamente no exercício da função” (RJTJSP 125/563).

No presente caso, não havendo provas de que os policiais fossem desafetos do réu, tivessem hostil prevenção contra ele ou quisessem indevidamente prejudicá-lo, mesmo porque sequer o conheciam, deve ser recebido, sem qualquer reserva, o testemunho dos agentes da lei.

E embora, de fato, os agentes da lei não tenham presenciado o exato momento da prática delitiva, vieram a surpreenderam o réu em poder da res, circunstância que, no caso, possui elevado valor probatório.

Em outra seara, impende destacar que, como é cediço, “Nos crimes cometidos na clandestinidade, dentre os quais o mais comum é o roubo, as palavras do lesado, desde que firmes e seguras, adquirem especial relevo se este não conhecia o réu” (JTACrim 15/149).

É a hipótese dos autos, pois a vítima, a par de trazer relato firme e seguro, não conhecia o réu e, assim, não teria motivos para acusá-lo injustamente.

A vítima, destarte, no depoimento prestado, apenas procurou colaborar com a busca da verdade.

Não há, de outro turno, qualquer elemento concreto para concluir-se que a palavra da vítima estivesse maculada por falsa percepção do ocorrido ou que tenha se equivocado no reconhecimento realizado.

É bem verdade, ainda, que a vítima espera ver alguém condenado pelo delito contra ela perpetrado, mas é incabível crer que, para saciar este legítimo desejo, acabe por acusar qualquer pessoa indistintamente.

Assim, vale dizer que o ofendido deseja ver o culpado condenado, não qualquer pessoa.

Ressalte-se, outrossim, que embora seja certo que a palavra da vítima não possua caráter absoluto no campo probatório, não é menos correto afirmar-se que o depoimento de ofendidos, em crimes da espécie tratada nos autos, apresenta elevado valor, inda mais quando corroborado por outros elementos, tal como aqui ocorreu.

Ressalte-se, ademais, que o réu não produziu uma única prova que fosse suficiente para afastar a segura imputação dos policiais.

Lembre-se, outrossim, que dificilmente testemunhas civis, por medo de represálias, se prestam a comparecer às delegacias, razão pela qual não se pode exigir que a palavra dos agentes da lei e da vítima seja corroborada por pessoas estranhas aos quadros policiais.

Nessa esteira, veja-se a jurisprudência:

“...não se pode condenar a prova apenas porque os policiais deixaram de arrolar circunstâncias da diligência. Ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilidade de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até a calar ou negar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida” (TJSP – Rel. Des. Acácio Rebouças – RJTJSP 13/478).

Sob outro aspecto, a ausência de filmagens e de gravações, relativamente à diligência que resultou na prisão do réu, não chega a macular a prova. Não há como, destarte, afastar-se o acolhimento da pretensão punitiva.

Procede-se, agora, à dosimetria das penas.

Atentando-se às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, vê-se que a pena-base não pode ser fixada no mínimo legal.

Com efeito, o réu, por possuir anterior condenação, já transitada em julgado (autos nº 0008959-10.2006.8.26.0564 - fls. 32), revela personalidade voltada ao crime e desajustada ao convívio social.

Ademais, o réu demonstrou extrema insensibilidade moral, praticando o crime contra pessoa que apresentava visível deficiência física.

Fixa-se a pena-base, assim, em um ano, dois meses e doze dias de reclusão, além de doze dias-multa (aumento de um quinto, pois duas foram as circunstâncias levadas em consideração).

Em seguida, analisando-se as circunstâncias agravantes e atenuantes, percebe-se que o réu é reincidente específico (autos nº 00003635-87.2016.8.26.0564 - fls. 31), mas confessou o delito.

Há, portanto, o concurso de uma agravante com uma atenuante e, em tal hipótese, nos termos do artigo 67 do Código Penal, “a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes...”.

E a circunstância preponderante, segundo o citado dispositivo legal, é a reincidência.

A propósito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua Egrégia Sexta Turma, já decidiu que a reincidência é circunstância preponderante, nos termos do artigo 67 do Código Penal, prevalecendo sobre causa atenuante, não podendo esta, na hipótese, “...engendrar diminuição de pena, ou mesmo compensação” (Habeas Corpus nº 9.589, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJU 23.08.99, p. 153).

E, tratando-se de reincidência específica, maior deveria ser o aumento do que o usual um sexto.

Entretanto, não obstante, a exacerbação da pena, à vista da confissão, dar-se-á, por política criminal, somente nesse patamar.

Chega-se, assim, a um ano, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, além de quatorze dias-multa.

Não há causas de aumento ou diminuição a considerar.

A pena de multa deverá ser fixada no valor mínimo legal, ou seja, em um trigésimo do valor do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, tendo em vista a

precária situação econômica do réu (fls. 08/09).

Inexistindo outras modificadoras, a pena é tornada definitiva.

O regime prisional a ser observado, tendo em vista o mau antecedente e a reincidência específica apresentados pelo réu, será o fechado, conforme preceituam, de forma majoritária, a doutrina e a jurisprudência, inda mais porque o réu, com sua perseverança no crime, releva a necessidade da custódia, a bem da ordem pública.

Não se olvide, ainda, que uma das condenações anteriores do réu se refere a grave crime, qual seja roubo triplicamente majorado.

Além disso, como já dito, o réu revelou elevada insensibilidade moral, cometendo o crime contra um deficiente físico.

Sublinhe-se, outrossim, que o período da prisão cautelar não afeta, não obstante o teor da novel Lei nº 12.736/12, a eleição do regime prisional, uma vez que não há informações sobre o comportamento carcerário do réu.

O regime inicial de cumprimento da pena, por conseguinte, será o fechado.

Cabe salientar, de outra banda, que o réu, por ser reincidente específico, não faz jus a qualquer benefício, nos termos do artigo 44, § 3º, do Código Penal.

Não há como fixar-se, por fim, à míngua de parâmetros seguros, o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), mesmo porque o bem foi recuperado.

Diante do exposto e do que no mais dos autos consta, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para o fim de:

a) CONDENAR-SE JAIR MENDES JUNIOR, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena de um ano, quatro meses e vinte e quatro dias de reclusão, além de quatorze dias-multa, fixada a diária no mínimo legal;

b) CONDENAR-SE JAIR MENDES JUNIOR ao pagamento das custas processuais, estas equivalentes a cem UFESPs (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Paulista nº 11.608/03).

Tendo o réu, entretanto, declarado em audiência hipossuficiência financeira, concede-se a este os benefícios da gratuidade judiciária. Anote-se.

O réu, dessarte, só responderá pelas custas processuais se e quando tiver possibilidade de fazê-lo, provada a perda, no quinquênio legal, do status de necessitado (artigo 12 da Lei nº 1060/50).

O réu não poderá apelar em liberdade, já que, presentes as hipóteses da custódia cautelar, respondeu preso ao processo e agora, condenado em regime fechado, maior razão há para mantê-lo segregado.

Recomende-se o réu, portanto, na prisão em que se encontra.

Oportunamente, em havendo o trânsito em julgado, determinar-se-ão as devidas anotações e comunicações.

Publique-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 11 de janeiro de 2022.

EDEGAR DE SOUSA CASTRO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA
KCF/ESC